

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (행정처 인재개발부 △△△△△사무소)	처분요구일자	2019.04.05.	회신기일	2019.05.04.

행정처 인재개발부, △△△△△사무소
(신분상 주의, 행정상 통보)

제 목 건설공사 하도급 계약 관리 소홀
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△△△사무소
내 용

1. 업무처리 기준

○ 「건설산업기본법」 제28조의2(건설공사의 직접 시공) 제1항에 의거 건설업자는 1건 공사의 금액이 100억원 이하로서 대통령령으로 정하는 금액(50억원) 미만인 건설공사를 도급받은 경우에는 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 총 노무비 중 대통령령으로 정하는 비율*에 따른 노무비 이상에 해당하는 공사를 직접 시공하여야 하고,

* 대통령령으로 정하는 비율[건설산업기본법 시행령 제30조의2(건설공사의 직접시공)]

1. 도급금액이 3억원 미만인 경우: 100분의 50
2. 도급금액이 3억원 이상 10억원 미만인 경우: 100분의 30
3. 도급금액이 10억원 이상 30억원 미만인 경우: 100분의 20
4. 도급금액이 30억원 이상 50억원 미만인 경우: 100분의 10

○ 동법 제29조(건설공사의 하도급 제한) 제1항에 의거 건설업자는 도급받은 건설공사의 전부 또는 대통령령으로 정하는 주요 부분의 대부분을 다른 건설업자에게 하도급 할 수 없다. 다만, 건설업자가 도급받은 공사를 대통령령으로 정하는 바에 따라 계획, 관리 및 조정하는 경우로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 2인 이상에게 분할하여 하도급하는 경우에는 예외로 하도록 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

○ 현황

공 사 명	공사기간	계약금액 (천원)	계약업체	하도급 계약 현황	
				계약금액 (천원)	계약업체
2017년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사	'17.05.25. ~ 08.17.	307,631	(주)**종합건설	214,280	(유)**건설

- △△△△△사무소는 '2017년 △△△△△ 재난취약지구 정비공사' 를 시행하면서 ▼▼~ 화개재 탐방로 구간 및 기타 위험지역의 재난위험요소를 제거하기 위하여 (주)**종합

건설과 307,631천원에 공사 계약을 체결하였으며, 원도급사인 (주)**종합건설로부터 ' 17.6.8. 재난취약지구 정비공사 중 조정시설물 설치공사에 대하여 (유)**건설과 214,280천원(도급금액의 69.7%)으로 하도급계약 체결을 통보받음

- 수급자는 「건설산업기본법」 제29조에 의거 도급받은 건설공사의 전부 또는 대통령령으로 정하는 주요 부분의 대부분을 다른 건설업자에게 하도급 할 수 없으나 재해 위험지구 정비공사의 주공정 전체를 하도급 계약하여 통보하였음에도 계약상대자가 제출한 하도급계약서상 하도급 계약 금액이 원도급금액의 70%미만이라는 사유로 하도급 가능여부 및 적정성 검토 등 별도의 조치를 하지 않는 등 하도급 계약 관리를 소홀히 함

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의(단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 하도급 계약관리를 소홀히 한 계약담당자 일반직 ○급 ○○○에 대하여 “신분상 주의” 처분

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	계약업무	△△△△△사무소	주의	

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련